

0021007-49.2010.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

VISTOS.

Fls. 239 - Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição e consequente extinção da pena de multa , formulado por ISABEL APARECIDA DOMINGUES , por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA.

Instado, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se favorável ao pleito, tendo em vista prescrição para eventual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0021007-49.2010.8.26.0050 - lauda

CONCLUSÃO

Em 02 de dezembro de 2022 faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito Maria Domitila Prado Manssur. Eu, Claudia Sayuri Arie, Assistente Judiciário, digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0021007-49.2010.8.26.0050 2010/000474

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

VISTOS.

Fls. 239 - Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição e consequente extinção da pena de multa , formulado por ISABEL APARECIDA DOMINGUES , por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA.

Instado, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se favorável ao pleito, tendo em vista prescrição para eventual ajuizamento de execução fiscal.

Em pesquisa realizada, verifico que extinta a punibilidade, pelo cumprimento, da pena privativa de liberdade , em 28/08/2012, sem notícia de comunicação, à PGE, pelo juízo da execução, competente, á época (fls. 244/247)

Em pesquisa junto à secretaria da fazenda estadual não há dívida ativa inscrita (fls. 248/249)

Assim, tendo em vista tratar-se de dívida de valor, decorrido prazo prescricional, de 5 (cinco) anos, previsto no CTN, e anuência do MINISTÉRIO PÚBLICO, declaro extinta a pena de multa, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal cc artigo

174 do Código Tributário Nacional

Não havendo interesse recursal, inclusive pelo Ministério Público, que requereu a extinção, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações necessárias, anotando-se publicação e trânsito em julgado nesta data.

Após, com as comunicações e anotações devidas, retornem os autos ao arquivo.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

Maria Domitila Prado Manssur
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA